

RECURSO CÍVEL Nº 5004035-58.2024.4.02.5116/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUEDA SOFRIDA DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE GRAÇA. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, AINDA QUE O AUTOR NÃO TENHA RECOLHIDO A DEVIDA CONTRIBUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ: "O ACIDENTE SOFRIDO POR TRABALHADOR CLASSIFICADO PELA LEI PREVIDENCIÁRIA COMO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL, NÃO CONFIGURA ACIDENTE DO TRABALHO, NÃO ENSEJANDO, PORTANTO, A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO, APENAS PREVIDENCIÁRIO, SOB A JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL" (CC 140.943/SP). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO Nº 18 TR-SJRJ, PARTE FINAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários (recorrente vencedor). Oportunamente, baixem os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2024.

5004035-58.2024.4.02.5116

510014832632 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5004035-58.2024.4.02.5116/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença do evento 9, SENT1, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao entendimento de que a Justiça Federal é incompetente em virtude da natureza acidentária do benefício pretendido.

Transcrevo trecho da decisão:

Assim narra a petição inicial de evento 1, DOC1:

"O Autor, o Sr. Jorge Luiz, é Técnico de telecomunicações (CBO 0-34.30) e encontra-se impedido de exercer suas atividades laborativas em razão de grave patologia ortopédica que comprometeu sua capacidade funcional. Em data de 19/04/2017, o Autor sofreu um acidente enquanto prestava serviço para uma empresa terceirizada, no qual fraturou o tornozelo direito, mais precisamente o maléolo medial (CID 10 S82.5). Tal lesão exigiu a realização de uma intervenção cirúrgica de osteossíntese no Hospital Lourenço Jorge (Barra da Tijuca/RJ). Em decorrência deste grave acidente, o Autor enfrenta limitações significativas que o impossibilitam de exercer suas atividades laborativas habituais."

A competência da Justiça Estadual para o julgamento das causas originadas em acidentes do trabalho restou há muito pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores, conforme enunciado da Súmula 501, do STF:

Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Importante ressaltar que a questão relativa a competência em razão da matéria é absoluta e de ordem pública, cujo conhecimento pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Alega a parte recorrente que: *"a presente demanda foi distribuída com o objetivo de conseguir a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 643.435.789-7), ou seja, não há pedido de auxílio doença acidentário, pois não há se quer a juntada de CAT que comprove que o Autor foi vítima de acidente de trabalho. Outrossim, o autor quando sofreu o acidente, recebeu auxílio-doença até ser cessado em 19/02/2022, nunca tendo recebido auxílio doença acidentário. Cumpre esclarecer que, o Autor era trabalhado autônomo, e fazia trabalhos de freelancer quando se acidentou, ou seja, não há nada nos autos que descaracterize a competência da Justiça Federal para julgar os presentes autos."* Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

É o relatório do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso, nos termos da parte final do Enunciado 18 das Turmas Recursais, pois a sua inadmissão representaria negativa de jurisdição, uma vez que o juízo *a quo* se declarou incompetente para processar e julgar a causa.

Faz-se necessário, portanto, que se aprecie em sede recursal a análise das alegações da autora.

No caso concreto, informou o autor na petição inicial de evento 1, DOC1 o seguinte:

"O Autor, o Sr. Jorge Luiz, é Técnico de telecomunicações (CBO 0-34.30) e encontra-se impedido de exercer suas atividades laborativas em razão de grave patologia ortopédica que comprometeu sua capacidade funcional. Em data de 19/04/2017, o Autor sofreu um acidente enquanto prestava serviço para uma empresa terceirizada, no qual fraturou o tornozelo direito, mais precisamente o maléolo medial (CID 10 S82.5). Tal lesão exigiu a realização de uma intervenção cirúrgica de osteossíntese no Hospital Lourenço Jorge (Barra da Tijuca/RJ). Em decorrência deste grave acidente, o Autor enfrenta limitações significativas que o impossibilitam de exercer suas atividades laborativas habituais."

Como narrado nos laudos SABI do evento 8, LAUDO1 - pgs. 5/38, o autor teria sofrido duas quedas, uma que gerou o entorse em tornozelo esquerdo em 20/12/2016 e outra, em abril de 2017, que ensejou cirurgia no tornozelo direito.

Segundo o autor, a queda que gerou incapacidade foi a ocorrida em abril de 2017, quando prestava serviço como autônomo para uma empresa.

Com efeito, o vínculo do autor com a MARTINS TEC MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRUTURAS LTDA. foi encerrado em 30/09/2016 (evento 29, CNIS3).

Vê-se, assim, que o acidente ocorreu no período de graça, enquanto o autor prestava um serviço e deveria ter contribuído como contribuinte individual ao RGPS.

Dispõe o art. 19 da Lei 8.213/91 que:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Não é possível considerar que houve acidente laboral no caso em comento, pois o evento danoso sofrido pelo segurado contribuinte individual é enquadrado pelos arts. 11 , V , 18 , § 1º , e 19 da Lei nº 8.213/91 como comum.

É firme no STJ a orientação de que *"o acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal"* (CC 140.943/SP, PRIMEIRA SEÇÃO, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 16/02/2017).

Tal entendimento se aplica à hipótese, ainda que o autor estivesse em período de graça e não tenha efetivamente contribuído como contribuinte individual ao RGPS entre dezembro de 2016 e abril de 2017 (período entre as quedas), já que a prestação de serviço narrada se deu nesta condição.

Nesse contexto, observo que o INSS corretamente concedeu, após perícia realizada em março de 2017, benefício por incapacidade espécie 31 e não 91, indicando "não" na categoria acidente de trabalho. Os dois benefícios concedidos até a cessação em 2021 (NB 617.813.027-2 e 626.514.078-0) foram previdenciários e não acidentários.

Desse modo, deve ser anulada a sentença com o prosseguimento da ação.

Pelo exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO** para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários (recorrente vencedor). Oportunamente, baixem os autos ao juízo de origem.

5004035-58.2024.4.02.5116

510014832631 .V8